REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

Al folio 420: téngase por evacuado el traslado conferido a folio 419.

Se resuelve derechamente la presentación de folio 418: no ha lugar, atendido que no se han esgrimido razones fundadas que justifiquen otorgar acceso a los documentos confidenciales indicados.

Al folio 421: respecto a la observación formulada a la versión pública preliminar del documento "*6. Weekly Forward Curve 08.06.22 [VP]*" y su respectiva traducción, ha lugar por cuanto se tarjó información cuya confidencialidad no fue solicitada. En cuanto la versión pública preliminar del documento "*2. Weekly Forward Curve 16.12.20 [VP]*" y su respectiva traducción, no ha lugar atendido que cumple con lo establecido en la resolución de folio 406, toda vez que la solicitud de confidencialidad formulada a folio 405 fue acogida en los términos solicitados, lo que comprende las secciones censuradas, aun cuando en la respectiva solicitud se haya indicado únicamente la página 1. Respecto de la tarja de la firma del intérprete que realizó las traducciones, no ha lugar atendido que ello no afecta la identificación de la información del documento. En consecuencia, se ordena a Prolesur S.A. ("Prolesur") acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, una nueva versión pública preliminar del documento "*6. Weekly Forward Curve 08.06.22 [VP]*" y su respectiva traducción, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial.

Al folio 422: ha lugar a la reposición deducida. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil ("CPC") en relación con presentaciones, tablas, gráficos y otros documentos que den cuenta de los factores o variables que Prolesur ha utilizado desde 2009 a 2024 para la determinación del precio de compra de la leche y que no hayan sido exhibidos. Rija en todo lo demás la resolución recurrida.

Al folio 425: **a lo principal**, ténganse por acompañados los documentos singularizados bajo los numerales 1 y 2, con citación y bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del CPC, respectivamente. **Al otrosí**, respecto del documento singularizado bajo el numeral 3, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. En consecuencia, se ordena a Chilterra S.A. ("Chilterra") acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, la versión pública preliminar de conformidad con lo dispuesto en

el Auto Acordado Nº 16/2017. Una vez que la presente resolución se encuentre firme, agréguese al cuaderno de documentos confidenciales de Chilterra, el documento cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 527-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

1E18A927-77B3-48DD-8744-AB2C04F35308
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.